



P U T U S A N

Nomor 636 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TRISTANTO bin PARTO SUTRISNO, bertempat tinggal di Dusun Pandes, R.T. 53, R.W. 15, Desa Wedi, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding I/Terbanding II;

m e l a w a n

ROHFIATUN HASANAH binti SADIRIN, bertempat tinggal di Dusun Pugeran, R.T. 02, R.W. 64, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RINA IMAWATI, S.H. & KARTIKA DEWI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Sawojajar 2B, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 135/43/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
2. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangganya harmonis dan bertempat tinggal berpindah-pindah sesuai dengan penempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terakhir bertempat tinggal di Pugeran, R.T. 02, R.W. 64, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu:
 - a. Hanif Hawari, lahir tanggal 1 April 2002 sesuai dengan Kutipan Kedua Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1749/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 28 November 2012;
 - b. Ilham Hanafi, lahir tanggal 17 April 2003 sesuai dengan Kutipan Kedua Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2505/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 28 November 2012;
 - c. Husni Muzaki, lahir tanggal 6 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2950/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2012;
 - d. Hilmi Mauladani, lahir tanggal 10 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1428/L/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2012;
 - e. Fatia Azkayra Zalfa, lahir tanggal 4 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-28022011-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2012;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat walaupun harmonis awal pernikahannya tapi sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi dikarenakan:
 - a. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi dalam berumah tangga;
 - b. Bahwa apabila Tergugat marah sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - c. Bahwa Tergugat pernah marah kemudian menampar dan menendang Penggugat (kekerasan fisik);
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah menghormati orang tua Penggugat;
 - e. Bahwa apabila Penggugat pulang telat karena lembur maka Tergugat akan marah-marah;
 - f. Bahwa Tergugat telah mengalami depresi berat dan pernah opname di RS. Lokapala (RS. Jiwa);
 - g. Bahwa Tergugat beberap kali berucap kata “cerai” pada Penggugat;



- h. Bahwa pada saat Penggugat hamil anak ke-4 (keempat), Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk menggugurkan kandungannya tapi Pengugat tidak bersedia, alasan Tergugat karena ekonominya belum mapan dan masih dalam masa depresi;
- i. Bahwa Tergugat sering mengirimkan surat kepada Penggugat tentang masalah rumah tangganya, di mana kemudian Tergugat justru membuka aib keluarganya dengan mengirimkan surat-surat tersebut ke tempat yang lainnya sehingga mencemarkan nama baik Penggugat dan keluarganya;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada lebaran tahun 2012, di mana Tergugat mengantarkan Penggugat dan anak-anaknya ke rumah orang tua Penggugat di Wonosari tetapi Penggugat hanya diantar sampai Pom Bensin Siyono Wonosari dan tidak sampai ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pulang menggunakan angkutan umum ke rumahnya di Pugeran, R.T. 02, R.W. 64, Maguwuharjo, Depok, Sleman, dan selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pandes, R.T. 53, R.W. 15, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, sampai sekarang;
6. Bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 33 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Tujuan maupun harapan terhadap perkawinan tersebut tidak pernah tercapai karena tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat. Dan apabila mengingat uraian tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin dalam ikatan perkawinannya sehingga “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*” dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) semakin sulit untuk dapat dicapai;
7. Bahwa mengingat keadaan tersebut di atas maka keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah amat sangat tidak mungkin terbina dengan baik. Oleh karena Penggugat sudah tidak tahan menanggung beban



batin secara terus-menerus, sehingga perceraian adalah jalan keluar dari penderitaan yang dialaminya;

8. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan 2 (dua) alasan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) menyatakan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan huruf (f) menyatakan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah termuat dalam dalil-dalil di atas sehingga dapat dipakai sebagai alasan untuk terjadinya perceraian.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-35/PJ.01/UP.90/2013 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Sdr. Rohfiatun Hasanah NIP 197804091999032001 Pengatur TK I (Gol. II/D) Pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, tanggal 4 Maret 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 135/43/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Hanif Hawari, lahir tanggal 1 April 2002 sesuai dengan Kutipan Kedua Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1749/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 28 November 2012;
 - b. Ilham Hanafi, lahir tanggal 17 April 2003 sesuai dengan Kutipan Kedua Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2505/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 28 November 2012;

- c. Husni Muzaki, lahir tanggal 6 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2950/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2012;
- d. Hilmi Mauladani, lahir tanggal 10 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1428/L/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2012;
- e. Fatia Azkayra Zalfa, lahir tanggal 4 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-28022011-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2012;

Di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan bahwa tuntutan tebusan atau *iwad* dari Penggugat dalam rekonvensi terhadap Tergugat dalam rekonvensi adalah sah, sesuai dengan yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 jo. Pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan ingkar kesepakatan atau wanprestasi sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Menghukum kepada Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar tebusan atau *iwad* sebesar seluruh bagian Tergugat dalam Rekonvensi dari harta bersama sejak perkawinan dengan Penggugat dalam rekonvensi.
4. Menyatakan bahwa hak pengasuhan anak (*hadlanah*) untuk anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat dalam rekonvensi dengan Penggugat dalam rekonvensi diserahkan kepada pilihan anak-anak tersebut di atas sendiri dan menjatuhkan hak pengasuhan anak-anak yang belum bisa memilih sendiri akan hak pengasuhan tersebut kepada Penggugat dalam rekonvensi atau Tergugat dalam rekonvensi, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 24 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 atau dibagi 2 (dua) bagian antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 636 K/Ag/2014



5. Menyatakan bahwa “sering sekali” terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi adalah tidak terbukti;
6. Menyatakan bahwa Penggugat dalam rekonvensi “sering” memaki-maki dengan kata-kata kasar kepada Tergugat dalam Rekonvensi adalah tidak terbukti;
7. Menyatakan bahwa Penggugat dalam rekonvensi pernah marah kemudian menampar dan menendang Tergugat dalam rekonvensi (kekerasan fisik) adalah tidak terbukti;
8. Menyatakan bahwa Penggugat dalam rekonvensi tidak pernah menghormati orang tua Tergugat dalam konvensi adalah tidak terbukti;
9. Menyatakan bahwa bila Tergugat dalam rekonvensi pulang telat karena lembur maka Penggugat dalam rekonvensi akan marah-marah adalah tidak terbukti;
10. Menyatakan bahwa Penggugat dalam rekonvensi telah mengalami depresi berat adalah tidak terbukti;
11. Menyatakan bahwa Penggugat dalam rekonvensi beberapa kali berucap kata cerai pada Penggugat dalam konvensi adalah tidak terbukti;
12. Menyatakan bahwa Tergugat dalam rekonvensi tidak bersedia untuk menggugurkan kandungan untuk kehamilan yang ke-4 (keempat) adalah tidak terbukti;
13. Menyatakan bahwa aib yang disebutkan oleh Tergugat dalam rekonvensi dalam posisinya adalah berupa digesek-gesekkannya pantat Ibu Hj. Mudjinah binti Mulyo Semito pada muka Penggugat dalam rekonvensi sambil mengatakan “pret, najis, haram, oleh na endi wong kaya ngene iki” pada tanggal 22 Agustus 2012 jam 04:45 am WIB;
14. Menyatakan bahwa Tergugat pulang bersama-sama anak-anaknya 1 (satu) hari sebelum hari Idul Fitri 2012 (tanggal 18 Agustus 2012) ke rumah orang tua Tergugat dalam rekonvensi adalah kepulangan dalam rangka lebaran, bukan kepulangan karena pertengkaran keluarga;
15. Menyatakan bahwa tuduhan Tergugat dalam rekonvensi bahwa Penggugat dalam rekonvensi melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap Tergugat dalam rekonvensi adalah tidak terbukti;
16. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan atas nama Penggugat dalam rekonvensi dengan Nomor Sertifikat 05439 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, yang terletak di Dukuh Pugeran, R.T. 02, R.W. 64, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,



dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Desa;
- Sebelah timur : Bapak Aries Darmanto;
- Sebelah selatan : Bapak Yuharbi Yunus dan Ibu Premonowati
- Sebelah barat : Jalan Desa;

adalah bukan harta bersama, melainkan merupakan harta yang hak sepenuhnya milik Penggugat dalam rekonvensi (Tristanto), yang dalam rangka penguasaan dan untuk melakukan perbuatan hukum tidak memerlukan persetujuan Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 ayat 2 Undang-undang nomor 1 (satu) tahun 1974 dan Pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

17. Menetapkan bahwa tanah pekarangan atas nama Tergugat dalam rekonvensi dengan nomor sertifikat 3316 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, yang terletak di Dukuh Karangnongko, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Bapak Danang;
- Sebelah timur : Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Bapak Supomo;
- Sebelah barat : Ibu Salim;

adalah harta bersama antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;

18. Menyatakan bahwa sertifikat deposito atas nama Tergugat dalam rekonvensi di Bank Muamalat Indonesia dengan Nomor Rekening 53107110001001 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2011 dengan *system Automatic Roll Over* (ARO) sedangkan bagi hasil bulanannya dikreditkan pada Nomor Rekening 0100499153 atas nama Tergugat dalam rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;

19. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan dulu meskipun Tergugat dalam rekonvensi naik banding atau kasasi;

20. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi untuk mematuhi bunyi isi perdamaian apabila Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi bersedia mengadakan dan melakukan perdamaian yang diwujudkan dengan penandatanganan akta perdamaian oleh Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi dalam rangka melanjutkan dan membina rumah tangga dengan menata ulang



manajemen dan pola kehidupan yang Islami menuju keluarga *sakinah mawaddah warahmah* bersama kelima anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dalam rekonvensi dengan Penggugat dalam rekonvensi;

Subsida:

- Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya;

Primair dan Subsida:

- Ongkos perkara menurut hukum:

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan Nomor 570/Pdt.G/2013/PA.Smn., tanggal 11 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TRISTANTO bin PARTO SUTRISNO) terhadap Penggugat (ROHFIATUN HASANAH binti SADIRIN);
3. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) anak yang bernama Hanif Hawari, Ilham Hanafi, dan Fatia Azkayra Zalfa diberikan kepada Penggugat Konvensi, sedangkan anak yang bernama Husni Muzaki dan Hilmi Mauladani hak asuh (*hadlanah*) nya diberikan kepada Tergugat Konvensi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini yang dihitung sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor 63/Pdt.G/2013/PTA.Yk., tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;

DALAM KONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 570/Pdt.G/2013/PA.Smn., tanggal 11 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 H. dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (TRISTANTO bin PARTO SUTRISNO) terhadap Penggugat Konvensi (ROHFIATUN HASANAH binti SADIRIN);
 3. Menetapkan anak bernama Hanif Hawari, Ilham Hanafi dan Fatia Azkayra Zalfa berada di bawah *hadlanah* Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu, melepaskan rindu dan mengajak bermain anak-anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak dan atas seizin dan sepengetahuan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadlanah*;
 4. Menetapkan anak bernama Husni Muzaki dan Hilmi Mauladani berada di bawah *hadlanah* Tergugat Konvensi sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat Konvensi untuk bertemu, melepaskan rindu dan mengajak bermain anak-anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak dan atas seizin dan sepengetahuan Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadlanah*;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;



DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 570 /Pdt.G/2013/PA.Smn., tanggal 11 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 H;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 698 m² tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05439, atas nama Tristanto, SE., yang terletak di Dukuh Pugeran, R.T. 02, R.W. 64, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman DIY, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Bapak Aries Darmanto;
- Sebelah Selatan : Bapak Yuharbi Yunus dan Ibu Premonowati;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

2.2. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya seluas 405 m² tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3316, atas nama Ny. Rohfiatun Hasanah yang terletak di Dukuh Karangnongko Tirtomartani Kalasan, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bapak Danang;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Bapak Supomo;
- Sebelah Barat : Ibu Salim;

2.3. Uang Deposito/setifikat deposito atas nama Tergugat Rekonvensi di Bank Muamalat Indonesia dengan Nomor Rekening 3107110001001 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2011 dengan *system Automatic Roll Over* (ARO);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I pada tanggal 15 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding I, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 570/Pdt.G/2013/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding I yang pada tanggal 29 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - a. Apakah dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang tempat (*bevoegde autoriteit*) untuk permohonan gugat cerai sudah tepat, apabila dalam sidang mediasi istri mengaku tinggal di wilayah Banguntapan, Kabupaten Bantul, bukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman? Hal inipun juga didukung putusan Pengadilan Agama Sleman halaman 13 dan 15 alinea tengah bahwa istri tidak tinggal di wilayah Sleman (Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 *jo* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 132 ayat (1) KHI);
 - b. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melampaui wewenangnya (*ultra virus*) dengan mengeluarkan *ultra petitum* perihal penetapan *hadlanah* anak dengan mencantumkan kata-kata dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat/Penggugat, untuk

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 636 K/Ag/2014



bertemu, melepas rindu, dan mengajak bermain anak-anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak dan atas seizin dan sepengetahuan Penggugat/Tergugat sebagai pemegang *hadlanah*" (putusan halaman 12 alinea tengah), padahal petitum para pihak di tingkat pertama maupun di tingkat banding tidak ada yang mencantumkan kata-kata tersebut. Meskipun itu dimungkinkan dilakukan Majelis Hakim dengan itikad baik (*good faith*) dan sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*), namun hal ini tetap melanggar *rule of law* (lampiran 17).

c. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melampaui wewenangnya (*ultra virus*) dengan mengklarifikasi Akta Nikah kepada KUA Wonosari (putusan halaman 5 alinea tengah) tanpa kehadiran dan mengundang para pihak, padahal tingkat banding yang ditempuh hanya memeriksa berkas-berkas dari para pihak dan hakim perdata seharusnya bersifat pasif dengan hanya mengacu pada berkas yang diserahkan para pihak? Jika demikian halnya (tidak hanya pemeriksaan berkas dari para pihak), seharusnya Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permintaan saya untuk diadakan sidang ulang dengan menghadirkan dan atau mengundang para pihak, karena juga seharusnya Pengadilan Tinggi Agama memperhatikan tanda bukti laporan kehilangan dari istri (TBL/976/X/2012/Sek-Dpk.Tmr) yang meminta ke KUA menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan tanggal 11 Maret 2001 (lampiran 31), yang dapat diartikan istri pun bersaksi tanggal perkawinan yang sah adalah 11 Maret 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah asli milik saya dan istri serta sesuai dengan *audio video* perkawinan yang saya serahkan penyidik Polri, dan Surat tanda lapor tersebut di atas sudah saya lampirkan di tingkat banding;

2. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

a. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan mengabulkan gugatan cerai yang mendasarkan pada 2 (dua) alat bukti otentik yang berbeda (hari dan tanggal menikah), yang seharusnya sesuai acara perdata ditempuh dengan Pasal 165 KUHPerdara (lampiran 21) yaitu menunggu keputusan Hakim Pidana, oleh karena sekarangpun sudah dalam tahap lidik sidik di Kepolisian, yang mana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam banding (lampiran 33 dan lampiran 34), bukan malah mengklarifikasi sendiri ke



KUA penerbit tanpa sepengetahuan para pihak dan atau tanpa mengundang/menghadirkan para pihak?;

b. Apakah tidak salah dalam penerapan hukumnya, bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutuskan masalah *hadlanah* dengan mengikuti pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman, yang menolak permintaan Pemohon Kasasi dengan menggunakan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak karena dinyatakan bertentangan dengan KHI (Putusan Pengadilan Agama Sleman halaman 27 alinea bawah) dan hanya dengan pertimbangan “demi kebaikan semuanya” (putusan Pengadilan Agama Sleman halaman 23 alinea akhir)?;

1) Apakah *lex superior derogat legi inferior* tidak berlaku di negara Indonesia? (Apakah kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikalahkan oleh Instruksi Presiden (dasar penerbitan KHI))?;

2) Apakah *lex posterior derogat legi priori* tidak berlaku di negara Indonesia ? (Apakah Undang-Undang Perlindungan Anak terbit tahun 2002 bisa dikalahkan oleh Inpres Nomor 1 terbit Tahun 1991 (dasar penerbitan KHI))?

3) Apakah Hakim diperkenankan mencari terobosan hukum sendiri (demi kebaikan semuanya) padahal sudah ada sumber hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak berhak menyatakan pendapatnya?;

4) Apakah anak itu ibarat barang, sehingga tidak perlu didengar pendapatnya?;

5) Apakah anak itu bukan manusia, sehingga tidak memiliki hak untuk berbicara?;

6) Apakah patut seorang ibu/istri menyandang status Tersangka memegang *hadhanah* anak? (lampiran 32);

7) Apakah tidak memenuhi unsur melawan hukum, orang tua menemui anak kandung harus minta izin ?

c. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melanggar hukum yang berlaku, bila menolak permintaan Pemohon Kasasi agar istri mengangkat sumpah pemutus (Pasal 1930 KUHPdata/ lampiran 19) di hadapan Hakim, untuk status harta pribadi atau harta bersama atas tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 05439 yang detail objeknya ada di posita rekonsensi Pemohon Kasasi, sedangkan penghasilan kami berdua habis untuk keperluan sehari-hari



juga tidak dibantah oleh istri dan istri pun menolak mengangkat sumpah pemutus (replik istri halaman 3 poin 11 jo. Pasal 1932 KUHPerdara/lampiran 27 jo. Pasal 238 KUHPerdara/lampiran 23), sedangkan hibah dari atasan-atasan Pemohon Kasasi berupa benda bergerak bertubuh tidak

memerlukan suatu akta dan sah dengan penyerahan belaka (Pasal 1687 KUHPerdara/lampiran 25) dan hibah milik saya inipun diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (putusan halaman 9 alinea tengah)?;

- d. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melanggar hukum yang berlaku, bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan uang hibah untuk pembelian tanah SHM Nomor 05439 yang detail objeknya ada di posita rekonsensi Pemohon Kasasi adalah sebagai kategori/bagian dari penghasilan (Putusan Pengadilan Tinggi Agama halaman 9 alinea tengah), padahal klasifikasi hibah sesuai Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat (1) KHI jo. Pasal 158 dan Pasal 159 KUHPerdara (lampiran 28, 29, 24), secara jelas dinyatakan bahwa hibah adalah bukan harta bersama? Terlebih petitum istri hanya menghendaki dibagi secara adil (bukan dibagi dua), karena istri memang memahami bahwa tanah dibeli dari uang hibah, sedangkan sebagian besar bangunan dibangun dengan uang hibah, uang penjualan tanah warisan bapak saya dan gaji Pemohon Kasasi, serta sebagian kecil bangunan dibangun dengan gaji istri. Oleh karena itu Pemohon Kasasi bisa memahami Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang hanya menetapkan sebagai harta bersama tanpa menghukum dibagi 2 (dua), selain pula pasti akan *ultra petitum* bila ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harta tersebut dibagi dua. Meskipun hal ini Pemohon Kasasi bisa memahami, namun Pemohon Kasasi tetap meminta atas SHM Nomor 05439, tanah ditetapkan bukan harta bersama berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, sedangkan bangunan akan diselesaikan secara musyawarah antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- e. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melanggar hukum yang berlaku, bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta kontradiktif dalam satu keputusannya, yang menyatakan saksi-saksi dari istri adalah termasuk kategori saksi yang tidak dapat didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal



145 ayat (1) HIR (putusan Pengadilan Tinggi Agama halaman 10 alinea atas), namun bisa dipakai sebagai pendukung dalam hal yang lain (putusan Pengadilan Tinggi Agama halaman 5 alinea bawah)? Penerjemahan dari saksi yang tidak dapat didengar kesaksiannya meliputi seluruh kesaksian, kecuali hanya bisa didengar untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1910 KUHPerdara. Kehadiran saksi dari istri yang mendadak tanpa pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi sebelumnya (menyalahi Pasal 199 dan Pasal 200 KUHPerdara/lampiran 22) sudah Pemohon Kasasi ajukan keberatan saat saksi-saksi tersebut masuk di ruang sidang, namun tetap diperkenankan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk bersaksi dan bahkan sebagian besar keterangannya pun berupa *auditu*, padahal dalam hukum acara perdata, saksi *de auditu* adalah bukan alat bukti, tidak perlu dipertimbangkan dan tidak berharga sama sekali (lampiran 18);

- f. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melanggar hukum yang berlaku, bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan dalam putusan halaman 22 alinea atas (tanpa sidang kehadiran para pihak), “apalagi esensi gugatan adalah sama-sama menghendaki perpisahan”, padahal Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman menyaksikan keinginan Pemohon Kasasi untuk tetap rujuk dengan menyebutkan bahwa “..... meskipun Tergugat Konvensi tetap berkehendak untuk rukun lagi” (putusan Pengadilan Agama Sleman halaman 22 alinea atas)? Tuntutan saya untuk *deklaratoir* mengenai harta dan penentuan hadlanah tidak boleh serta merta disimpulkan sebagai kehendak Pemohon Kasasi juga ingin bercerai dan tidak ada petitem, Pemohon Kasasi baik di tingkat pertama ataupun banding yang menyebutkan Pemohon Kasasi meminta dan atau menyetujui perceraian dengan istri. Perlu juga Pemohon Kasasi sampaikan di sini, bahwa Pemohon Kasasi menerima sms dari orang yang sangat Pemohon Kasasi tengarai dari istri dengan menuliskan “Sayangku lagi ngapain? aku masih cinta dan rindu kamu” (dari Nomor Telepon 082345014569 ke Nomor 02747197567 pada tanggal 16 Maret 2014 jam 09:53 am), meskipun Pemohon Kasasi harus memahami sepenuhnya, bahwa sms ini tidak diperbolehkan masuk dalam ranah kasasi (lampiran 16);

3. Majelis Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang
- a. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak lalai



memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang bila tidak melaksanakan isi dari sumpah jabatan sebagaimana tertulis dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang antara lain berbunyi “Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan”, bila dalam putusannya halaman 1 alinea atas, salah menyebutkan umur *Pemohon Kasasi*, padahal dalam keputusannya halaman 3 alinea bawah menyebutkan “..... setelah membaca berkas perkara dan menelaah dengan cermat?;

- b. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang bila tidak melaksanakan isi dari sumpah jabatan sebagaimana tertulis dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang antara lain berbunyi “Saya bersumpah bahwa saya akan mengamalkan..... Segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”, bila dalam putusannya halaman 9 alinea tengah menyebutkan” hibah/hadiah mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta termasuk katagori/bagian penghasilan.....”, padahal klasifikasi hibah/hadiah sesuai Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 87 ayat (1) KHI *jo.* Pasal 158 dan Pasal 159 KUHPerduta (lampiran 28, 29, 24), jelas dinyatakan bahwa hibah/hadiah adalah bukan harta bersama? Apakah diperbolehkan Hakim perdata dalam pertimbangan hukumnya menyebut “menurut Majelis Hakim”, padahal sudah ada sumber hukum untuk pertimbangan hukum mengenai kriteria hibah/hadiah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak lebaran tahun 2012 sampai sekarang, selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat ketika marah sering memaki-maki Penggugat, Tergugat tidak ada perhatian pada Penggugat, sekarang tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangganya, dan lagi pula alasan-alasan ini

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 636 K/Ag/2014



mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **TRISTANTO bin PARTO SUTRISNO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRISTANTO bin PARTO SUTRISNO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Desember 2014**, dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;
ttd

Ketua;
ttd

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,SH,S.IP.,M.Hum **Dr.H.ANDI SYAMSU ALAM,SH.,MH.**

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN., M.Hum.

Biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.SAHIDIN MUSTAFA,SH,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 636 K/Ag/2014